Dans le cadre de la transposition des obligations légales et réglementaires instituées par :

- la loi organique n°2015-26 du 7 Août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent abrogeant la loi n°2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent ;
- la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers ;
- Le décret n°2016-1098 du 15 août 2016 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Commission Tunisienne des Analyses Financières
- L'arrêté du Ministre des Finances du 1er mars 2016 portant fixation des montants prévus aux articles 100, 107, 108, 114 et 140 de la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent ;et
- les directives de la CTAF :
  - Décision de la CTAF n°2017-01 du 2 mars 2017 portant principes directeurs relatifs à la déclaration des opérations et transactions suspectes;
  - Décision de la CTAF n°2017-02 du 2 mars 2017 portant principes directeurs aux professions financières sur la détection et la déclaration des opérations et transactions suspectes;
  - Décision de la CTAF n°2017-03 du 2 mars 2017 relative aux bénéficiaires effectifs.

La BCT a publié la circulaire n°2017-08 relative aux règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme qui a abrogé et remplacé la circulaire n°2013-15 du 07 novembre 2013.

Les principaux apports de cette circulaire dont les orientations retenues ont été inspirées largement des normes internationales et notamment celles du GAFI et leurs notes interprétatives sont les suivants :

- La consécration de la notion de « personnes politiquement exposées» et l'harmonisation de leur liste avec la réglementation du CMF publiée en 2017 ;
- La consécration de l'approche basée sur les risques comme moyen d'allocation optimale des ressources pour la gestion des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, laquelle approche exige des banques et des établissements financiers d'identifier, d'évaluer et de comprendre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés ;
- La mise à la charge des banques d'élaborer leurs propres évaluations des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et de les communiquer à la BCT dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la circulaire ;
- La mise à profit des conclusions de l'évaluation Nationale des Risques « NRA » en soumettant certains profils de risque à une vigilance renforcée ;
- Le renforcement des diligences en matière d'identification du bénéficiaire effectif au regard des clarifications apportées par la décision n°3 de la CTAF ;
- La mise en œuvre au niveau du conglomérat financier des programmes de LBA/FT ;
- La mise à la charge des banques de diligences spécifiques quant à leurs relations avec leurs correspondants bancaires ;
- La consécration de diligences spécifiques à des fins de LBA/FT lors de l'utilisation de nouvelles technologies ;
- La clarification des diligences à respecter par les différents intervenants dans la chaîne de paiement électronique à savoir la banque du donneur d'ordre, la banque intermédiaire pour le dénouement d'opération de virement en devise et la banque du bénéficiaire;
- La mise à la charge des banques de contre-mesures à appliquer pour leurs relations d'affaires établies dans un pays signalé par le GAFI comme non coopérant ; et
- La détermination d'un seuil minimum de 1000 TND pour les « virements internationaux » qualifiés au sens du GAFI et pour lesquels les banques doivent observer des mesures rigoureuses en matière de transfert de fonds.

Cf. Communiqué de la BCT publié en date du 25 septembre 2017 sur la circulaire n°2017-08.